

1503282-66.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otavio Nickolas Pereira Marioto

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, qualificado nos autos (fl. 112), foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503282-66.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503282-66.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Otavio Nickolas Pereira Marioto

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, qualificado nos autos (fl. 112), foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos V e VII, artigo 158, § 3º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "h", combinado com o artigo 69 todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de outubro de 2021, por volta de 11h00, na Avenida Tiradentes, nº 2080, Bairro Alto, nesta cidade e Comarca de Matão, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca contra

Antônio Chiquitelli, idoso com 81 (oitenta e um) anos de idade, Benícia Vieira Tiburtino Chiquitelli, idosa com 75 (setenta e cinco) anos de idade, Sandra Pereira Ramos e Rosana Cristina Justino, um aparelho celular, marca "Samsung", modelo "A10; um aparelho celular, marca "LG", modelo "LK1"; duas folhas de cheque de propriedade de Antonio Chiquitelli, preenchidas nos valores de R\$ 4.000,00 e R\$ 2.000,00, e um veículo "Citroen", modelo C3, cor prata, placas DFW6646/Matão-SP, restringindo a liberdade de Benícia Vieira Tiburtino Chiquitelli, Sandra Pereira Ramos, Rosana Cristina Justino e Manoel Tiburtino.

Consta ainda nos autos que, no dia 21 de outubro de 2021, no período da tarde, dentro da Agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida 15 de Novembro, nº 933, nesta cidade e Comarca de Matão, OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, constrangeu Antônio Chiquitelli, idoso com 81 (oitenta e um) anos de idade, mediante grave ameaça e restringindo a sua liberdade, obtendo para si, vantagem econômica indevida, no valor de R\$ 6.000,00, em dinheiro.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos V e VII, artigo 158, § 3º, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "h", na forma do artigo 69 todos do Código.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do boletim de ocorrência nº 714/2021 (fls. 05/07); boletim de ocorrência complementar nº 718/2021 (fls. 9/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); boletim de ocorrência complementar nº 730/2021 (fls. 20/22); laudos periciais com descrição de objetos apreendidos (fls. 29/31, 32/34, 35/37); laudo pericial de localização de veículo (fls. 38/44); laudo pericial do imóvel (fls. 45/49); auto de reconhecimento fotografico (fl. 67); imagens câmera de segurança (fl. 68); laudo pericial em veículo apreendido (fls. 70/74); relatório de investigação (fls. 85/104 e 269/288); BOPM nº 202110211205755 (fls. 105/110); auto de avaliação (fls. 207/208); laudo pericial papiloscópico (fls. 231/235), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, ouvido na fase inquisitiva (fl. 206), disse que: "SOMENTE TOMOU CONHECIMENTO DO ROUBO OCORRIDO NA CASA DE ANTÔNIO CHIQUITELLI QUANDO VOLTOU A MORAR EM MATÃO, EM DEZEMBRO DE 2021; QUE, NA DATA DOS FATOS ESTAVA INDO PARA CEAGESP - RIBEIRÃO PRETO, POR VOLTA DE 03H30, ENTRETANTO, QUANDO ESTAVA EM DIREÇÃO AO POSTO 13 PARA ABASTECER SEU CARRO, O VEÍCULO "DEU PANE SECA" (SIC); QUE VOLTOU ANDANDO PARA CASA E DEPOIS FOI A PÉ ATÉ A CASA DE SUA NAMORADA, POR VOLTA DE 09H00." Ouvido em Juízo disse que tomou conhecimento do roubo somente quando foi preso. No dia anterior tinha discutido com Ana. Buscou uma blusa na casa dela. Ela não queria a separação, falando que iria se matar. No trajeto parou o carro na academia, pois acabou o combustível. Deixou o carro, mas não percebeu que estava impedindo o trânsito. Depois foi até a casa de Ana e ficou lá a tarde inteira. Soube por seu pai que o carro foi guinchado. Não praticou o crime em tela. Tem 19 anos. É feirante. Ganhava R\$2.000,00. É solteiro. Possui um filho. Tem passagem por roubo na Vara da Infância. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima SANDRA PEREIRA RAMOS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 14) declarou que: "HOJE, POR VOLTA DAS 11:00, NA AV. TIRADENTES 2080, BAIRRO ALTO - MATÃO/SP, NO SEU LOCAL DE TRABALHO, ONDE ATUA COMO CUIDADORA DE IDOSOS, ESCUTOU UM BARULHO NO QUINTAL DA CASA, MAS NÃO FOI OLHAR O QUE TERIA ACONTECIDO, MOMENTOS DEPOIS FOI SURPREENDIDA POR UM HOMEM DE COR BRANCA, 1,65 DE ALTURA, MAGRO, COM UM CAPUZ NA CABEÇA, COM UMA FACA NA MÃO. O AUTOR PEDIU DINHEIRO E PERGUNTOU QUANTAS PESSOAS ESTARIAM NA CASA, APÓS A VÍTIMA INFORMAR QUE NÃO POSSUÍA DINHEIRO E PERGUNTOU QUANTAS PESSOAS ESTARIAM NA CASA. APÓS A VÍTIMA INFORMAR QUE NÃO POSSUÍA DINHEIRO O SUSPEITO A LEVOU ATÉ O QUARTO DO SR. ANTÔNIO CHIQUETELI, DE 83 ANOS, O SUSPEITO O ABORDOU E EXIGIU O DINHEIRO DE UM CAMINHÃO QUE O SR. ANTÔNIO TERIA VENDIDO NO COMEÇO DO ANO. QUANDO A OUTRA CUIDADORA, ROSANA, CHEGOU AO LOCAL O SUSPEITO A

RENDEU E PEGOU O CELULAR DA VÍTIMA. POSTERIORMENTE, O AUTOR TRANCOU AS CUIDADORAS ROSANA E SANDRA E OS MORADORES MANOEL TIBURTINO, DE 100 ANOS E A SRA BENICE TIBURTINO CHIQUITELI (FILHA DE MANOEL) EM UM QUARTO E LEVOU O SR. ANTÔNIO AO BANCO DO BRASIL PARA SACAR UMA QUANTIA EM DINHEIRO (R\$6.000,00). APÓS O SAQUE DO VALOR, O AUTOR VOLTOU AO LOCAL DOS FATOS E LIBEROU AS DEMAIS VÍTIMAS E O SR. ANTONIO. ANTES DE DEIXAR O LOCAL, O CRIMINOSO TERIA INFORMADO QUE LEVARIA O CARRO DE SANDRA, C3 PRATA, E QUE ABANDONARIA O VEÍCULO EM FRENTE A EMPRESA ALEGRANCE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PRÓXIMO A MATINHA DO BOSQUE, COM OS CELULARES E DEMAIS PERTENCES SUBTRAÍDOS DENTRO DO VEÍCULO. A VÍTIMA SE DIRIGIU AO LOCAL INFORMADO, ENTRETANTO, NÃO LOCALIZOU O VEÍCULO SUBTRAÍDO, TAMPOUCO OS OBJETOS SUBTRAÍDOS. POR FIM, A VÍTIMA RESSALTOU QUE O SUSPEITO TERIA AFIRMADO QUE SEUS COMPARSAS ESTARIAM O ESPERANDO DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA, ENTRETANTO, A VÍTIMA NÃO OS VIU EM MOMENTO ALGUM E QUE O SUSPEITO INFORMOU QUE ESTARIA NO LOCAL DESDE ÀS 03:00" Ainda na fase inquisitiva (fl. 26), ouvida pela Autoridade Policial, disse que: "GOSTARIA DE ACRESCENTAR ALGUMAS INFORMAÇÕES; QUE SEU CARRO FOI ACHADO NO BAIRRO NOVA CIDADE, SENDO ACIONADA PERÍCIA E, POSTERIORMENTE, O VEÍCULO FOI ENTREGUE PELA DEL. POL.MATÃO; ACRESCENTA TAMBÉM QUE, DURANTE O ASSALTO, O SOBRINHO DO SR. ANTÔNIO, DE NOME ALEXANDRE CHIQUITELI, TERIA IDO ATÉ A RESIDÊNCIA DO SEU TIO PARA SABER COMO ELE ESTAVA, A DECLARANTE, ENTÃO, ABRIU A PORTA E ATENDEU O RAPAZ, SEMPRE ORIENTADA PELO ASSALTANTE, ALEXANDRE PERGUNTOU PELO TIO E TIA E LOGO DEPOIS FOI EMBORA, MAS A DECLARANTE ACHOU A ATITUDE SUSPEITA, POIS NUNCA TINHA O VISTO ANTES, APESAR DE TRABALHAR PARA O SR. ANTÔNIO DESDE O ANO PASSADO. ESCLARECE QUE QUANTO AO FATO DE TER ESCUTADO ALGUÉM PULAR O MURO DA CASA, TERIA ENGANADO-SE, NA VERDADE, O QUE OUVIU FOI UM BARULHO NO PORTÃO DOS FUNDOS, E MEIA HORA DEPOIS O ASSALTANTE ENTROU PELA PORTA DA COZINHA COM UMA FACA NA MÃO, VESTIDO COM UMA JAQUETA PRETA DE COURO, CAPUZ PRETO, MÁSCARA PRETA (COVID), JEANS E TÊNIS. COM RELAÇÃO AO RESTANTE DOS FATOS A DECLARANTE RATIFICA O QUE JÁ HAVIA RELATADO ANTERIORMENTE". Por fim, ainda na fase inquisitiva (fls. 58/59), disse que: "TRABALHA COMO CUIDADORA NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS, QUE ENTRA NO TRABALHO ÀS 6H E SAI ÀS 12H, QUE NA DATA DOS FATOS, POR VOLTA DAS 11H10, ESTAVA NA COZINHA DA RESIDÊNCIA, LAVANDO A LOUÇA, QUE A PORTA DA COZINHA ESTAVA ENCOSTADA, MAS NÃO TRANCADA, QUE OUVIU O SOM DE UM PORTÃO FECHANDO, QUE PENSOU QUE ERA O PORTÃO DA VIZINHA, PORÉM, PROVAVELMENTE ERA O SOM DO FECHAMENTO DO PORTÃO LATERAL DA RESIDÊNCIA; QUE, LOGO EM SEGUIDA, VIU UMA SOMBRA DO LADO DE FORA DA PORTA; QUE, ENTÃO, ENTROU NA COZINHA UM INDIVÍDUO E O MESMO COLOCOU UMA FACA BRANCA EM SUA GARGANTA, QUE A DECLARANTE, NESSE MOMENTO, DEU UM GRITO, DEVIDO AO SUSTO; QUE O INDIVÍDUO PEDIU DINHEIRO, FALANDO QUE VEIO BUSCAR DINHEIRO, AO QUE A DECLARANTE DISSE QUE NÃO TINHA; QUE O SR. ANTONIO CHIQUITELLI ESTAVA TOMANDO BANHO NESSE MOMENTO E QUE O INDIVÍDUO PERGUNTOU QUEM ESTAVA TOMANDO BANHO, AO QUE A DECLARANTE RESPONDEU QUE ERA O SR. ANTONIO CHIQUITELLI; QUE O INDIVÍDUO ESPEROU QUE ANTÔNIO SAÍSSE DO BANHO E DISSE QUE QUERIA DINHEIRO; QUE O INDIVÍDUO PERGUNTOU QUEM TINHA SAÍDO DA CASA NA MANHÃ DAQUELE DIA, A DECLARANTE RESPONDEU QUE ERA O OUTRO MOÇO (MARCOS) QUE TAMBÉM TRABALHA NA RESIDÊNCIA COMO CUIDADOR; QUE O INDIVÍDUO PEDIU PARA QUE SANDRA LIGASSE PARA ROSANA (QUE TAMBÉM É CUIDADORA NO MESMO LOCAL), POR VOLTA DAS 11H45, PARA QUE ELA FOSSE TRABALHAR MAIS TARDE NAQUELE DIA, MAS ROSANA NÃO ATENDEU, POIS O CELULAR ESTAVA DESLIGADO/SEM BATERIA; QUE ROSANA CHEGOU 12H15; QUE O INDIVÍDUO SE ESCONDEU ATRÁS DA PORTA, ORIENTOU QUE SANDRA PEDISSE O CELULAR DE ROSANA; QUE A DECLARANTE PEDIU O CELULAR DE ROSANA, MAS QUE ROSANA PERCEBEU QUE HAVIA ALGUÉM ATRÁS DA PORTA, AO QUE ELA JOGOU A BOLSA LONGE; QUE O INDIVÍDUO NÃO MEXEU NA BOLSA DE NINGUÉM; QUE PEGOU A CHAVE DO CARRO DA DECLARANTE, JUNTAMENTE COM SEU CELULAR; QUE FECHOU AS VÍTIMAS NO QUARTO; QUE O INDIVÍDUO NÃO QUIS ACEITAR CHEQUE, POIS QUERIA DINHEIRO; QUE O SR. ANTÔNIO DISSE QUE IRIA AO BANCO COM O AUTOR; QUE O INDIVÍDUO EM NENHUM MOMENTO SE ALTEROU OU FOI VIOLENTO; QUE MESMO DIANTE DO NERVOSISMO DO SR. MANOEL TIBURTINO, O INDIVÍDUO SE MANTEVE CALMO; QUE EM DETERMINADO MOMENTO, O INTERFONE DA RESIDÊNCIA TOCOU, O INDIVÍDUO MANDOU QUE A DECLARANTE FOSSE ATENDER E DIZER QUE ESTAVA TUDO BEM; QUE FOI ATENDER A PORTA E DISSE QUE ESTAVA TUDO BEM COM A FAMÍLIA, POIS SE TRATAVA DE UM SOBRINHO DA VÍTIMA ANTÔNIO; QUE O INDIVÍDUO PEGOU O CARRO DA DECLARANTE QUE ESTAVA ESTACIONADO NA RUA, PROMETENDO O DEVOLVER, QUE DEIXARIA NA "MATINHA DO BOSQUE"; QUE O INDIVÍDUO NÃO SE INTERESSOU EM PEGAR OUTROS CARROS QUE ESTAVAM NA

RESIDÊNCIA; QUE AO RETORNAR DO BANCO, ENTROU NOVAMENTE DA RESIDÊNCIA E DISSE QUE DEVOLVERIA O CARRO DA DECLARANTE; QUE NO TEMPO EM QUE O AUTOR E A VÍTIMA ANTÔNIO FORAM AO BANCO, NÃO SAÍRAM DO QUARTO NO QUAL ESTAVAM PRESAS, NÃO TENTARAM ABRIR A PORTA TRANCADA OU A JANELA, QUE O SENHOR MANOEL TENTOU ABRIR A JANELA, MAS FOI ORIENTADO PELAS OUTRAS VÍTIMAS DE QUE NÃO FIZESSE ISSO, POIS PODERIA TER MAIS ALGUÉM JUNTO COM O PRIMEIRO INDIVÍDUO, QUE FICARAM FECHADAS O TEMPO TODO, QUE A LUZ ESTAVA ACESA E QUE LIGOU O AR CONDICIONADO; QUE NÃO OUVIU OU VIU QUALQUER OUTRA PESSOA; QUE NO FUNDO DA CASA HÁ UMA EDÍCULA, QUE SEMPRE FICAVA ABERTA; QUE O AUTOR DISSE QUE ESTAVA NESTA EDÍCULA DESDE AS 3H DA MANHÃ; QUE O INDIVÍDUO TERIA FICADO DO LADO DE FORA DA CASA, OUVINDO A CONVERSA DOS MORADORES; QUE O INDIVÍDUO SABIA DA VENDA DE UM CAMINHÃO QUE PERTENCIA AO SR ANTÔNIO, QUE O INDIVÍDUO FOI ESPECÍFICO EM PEDIR A QUANTIA DE R\$ 20 MIL QUE TERIA SIDO O VALOR DA VENDA DO CAMINHÃO, MOMENTO EM QUE O SR. ANTONIO RESPONDEU QUE HAVIA VENDIDO O CAMINHÃO NO INÍCIO DO ANO, QUE ENTÃO, O INDIVÍDUO PERGUNTOU "AH, ESSE ERA O CAMINHÃO DA ÉPOCA QUE O SENHOR LEVAVA VERDURAS NA CIDADE DE SÃO CARLOS?" (SIC); QUE A CHAVE DA PORTA DA SALA NÃO ESTAVA NO LOCAL DE COSTUME; QUE NÃO SE RECORDA DE JÁ TER OUVIDO A VOZ DO AUTOR; QUE TRATASE DE UM INDIVÍDUO BRANCO, MAGRO, COM APROXIMADAMENTE 1,65, QUE USAVA UM TÊNIS DA NIKE NAS CORES BRANCA, AZUL E ROSA, UMA CALÇA JEANS, UMA JAQUETA DE COURO PRETA, QUE TINHA UM IPHONE; QUE O INDIVÍDUO AO ENTRAR NA COZINHA, JÁ ESTAVA PORTANDO A FACA; QUE NADA DE VALOR FOI LEVADO, NEM DINHEIRO, NEM QUALQUER OUTRO BEM, DO INTERIOR DO SEU CARRO". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. O carro foi recuperado três dias depois. O indivíduo valeu-se de faca. Ele disse que havia outra pessoa, mas somente viu uma. De Antônio foram levados seis mil reais. Sabia que Antônio tinha vendido um caminhão. Este ficava na porta da casa. Pessoas iam até a casa para tentar comprar. Não sabia onde estava guardado o dinheiro. Não sabe o valor da venda. O assaltante se valeu de uma faca do cabo branco. Esta ficou no local após o assalto. Todos viram a faca. Manoel tem 102 anos e não tem condições de raciocinar. O assaltante permitiu que ficasse ao lado de Manoel.

A vítima BENICIA VIEIRA TIBURTINO CHIQUITELLI, ouvida na fase inquisitiva (fls. 16), declarou que: "RESIDE NO LOCAL DOS FATOS, OU SEJA, NA AVENIDA TIRADENTES, Nº 2080 - BAIRRO ALTO, NESTA CIDADE DE MATÃO/SP; QUE, NO DIA 21/10/2021, NO PERÍODO DA MANHÃ, HAVIA SAÍDO DE SUA RESIDÊNCIA, POIS TINHA UMA CONSULTA MÉDICA MARCADA; QUE RETORNOU À SUA CASA POR VOLTA DAS 11H00 E, ASSIM QUE ENTROU NO IMÓVEL, FOI SURPREENDIDA POR UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO, QUE CHEGOU POR TRÁS DA DECLARANTE, COLOCANDO A MÃO EM SEU OMBRO E TRANQUILAMENTE PEDINDO PARA QUE A DECLARANTE SE SENTASSE À MESA, POIS QUERIA LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS; QUE ENTÃO, O INDIVÍDUO LHE FEZ AS SEGUINTE INDAGAÇÕES: "VOCÊ QUE É A MULHER DO CHIQUITELLI?", "É VERDADE QUE ELE TINHA UM CAMINHÃO E VENDEU?", SENDO QUE A DECLARANTE RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE PARA AS DUAS PERGUNTAS; QUE, NA SEQUÊNCIA, O INDIVÍDUO QUESTIONOU: "E O QUE ELE FEZ COM O DINHEIRO?", AO PASSO QUE A DECLARANTE RESPONDEU QUE SEU MARIDO HAVIA PAGADO ALGUMAS CONTAS E DEPOSITADO O VALOR RESTANTE NO BANCO; QUE, ATO CONTÍNUO, O INDIVÍDUO DISSE: "MAS OUVI FALAR QUE ELE TINHA R\$20.000,00 GUARDADOS AQUI", O QUE A DECLARANTE CONTINUOU NEGANDO; QUE O INDIVÍDUO CONTINUOU: "E A MOTO DAQUELE MOÇO LÁ? QUEM É ELE?", SENDO QUE A DECLARANTE RESPONDEU: "ELE É O ENFERMEIRO QUE FICA AQUI" (SIC), REFERINDO-SE A MARCOS ANTÔNIO, ENFERMEIRO QUE TRABALHA NO LOCAL, NO PERÍODO NOTURNO; QUE O INDIVÍDUO AINDA MENCIONOU QUE SABIA QUE O MARIDO DA DECLARANTE TINHA UM SÍTIO; QUE, APÓS OS QUESTIONAMENTOS, O INDIVÍDUO SEMPRE DE FORMA CALMA, CONDUZIU A DECLARANTE ATÉ O QUARTO, ONDE A MANTEVE TRANCADA, JUNTAMENTE COM O SEU PAI (O SR. MANOEL), ROSANA E SANDRA; QUE PERCEBEU QUE HAVIAM OUTROS INDIVÍDUOS NO IMÓVEL, SENDO QUE UM DELES ESTAVA DO LADO DE FORA DO QUARTO E FECHOU A JANELA DO CÔMODO ONDE FORAM TRANCADOS; QUE NÃO VIU SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS; QUE O PORTÃO DA CASA NÃO FICAVA FECHADO COM UMA CORRENTE, A QUAL FICA SOMENTE ENCAIXADA NUN GANCHO, PORTANTO, NÃO FICA TRANCADO; QUE O INDIVÍDUO AINDA DISSE QUE IRIA ESPERAR A CUIDADORA DA TARDE [ROSANA] CHEGAR; QUE ASSIM QUE ROSANA CHEGOU, O INDIVÍDUO SE APROPRIOU DE SEU APARELHO CELULAR E, TAMBÉM, CONDUZIU-A ATÉ O QUARTO; QUE FICOU SABENDO QUE TINHA MAIS UM INDIVÍDUO NO SOFÁ DA SALA; QUE ACREDITA QUE, AO TODO, HAVIA UNS 04 (QUATRO) INDIVÍDUOS PRATICANDO O ROUBO, POIS UM HAVIA ACOMPANHADO SEU MARIDO ATÉ O BANCO, PARA SACAR DINHEIRO: QUE O INDIVÍDUO QUE ESTAVA NO QUARTO FICOU FALANDO PARA A DECLARANTE QUE ERA SEU "AMIGO" E QUE ESTAVA

ALI CUIDANDO DELES”.

A vítima ANTÔNIO CHIQUITELLI, ouvida na fase inquisitiva (fls. 17), declarou que: “QUE RESIDE NO IMÓVEL LOCAL DOS FATOS; QUE, NA MANHÃ DO DIA 21/10/2021, ESTAVA EM SEU QUARTO, QUANDO A CUIDADORA SANDRA LÁ ENTROU, ACOMPANHADA POR UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO; QUE ESSE INDIVÍDUO CHEGOU FALANDO PARA O DECLARANTE: “EU SOUBE QUE VOCÊ VENDEU UM CAMINHÃO E TEM R\$20.000,00 NO BANCO”; QUE O DECLARANTE NEGOU E AFIRMOU QUE SÓ TINHA R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) NO BANCO E QUE, EM SUA CASA, TINHA QUATRO FOLHAS DE CHEQUE PREENCHIDA COM TAL VALOR E QUE O INDIVÍDUO PODERIA LEVAR, SE QUISESSE; QUE O INDIVÍDUO, ENTÃO, DISSE QUE OU O DECLARANTE OU A ESPOSA DESTE OU A “EMPREGADA” TERIA QUE ACOMPANHÁ-LO ATÉ O BANCO, PARA PODER SACAR O VALOR; QUE ATO CONTÍNUO, EM POSSE DO CARRO DE SANDRA, O INDIVÍDUO FOI COM O DECLARANTE ATÉ A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL; QUE QUESTIONOU O INDIVÍDUO SE TAMBÉM LEVARIA O CARRO, QUANDO O INDIVÍDUO RESPONDEU NEGATIVAMENTE, INFORMANDO QUE O DEIXARIA NA “MATINHA”; QUE, JÁ NA AGÊNCIA BANCÁRIA, O DECLARANTE SACOU O VALOR DE R\$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), DIRETO DO CAIXA, E ENTREGOU AO INDIVÍDUO; QUE APÓS ISSO, O SUSPEITO LEVOU O DECLARANTE DE VOLTA PARA CASA E, LÁ DISSE PARA SANDRA: “DAQUI UNS 5 MINUTOS VOCÊ PODE IR ATÉ A MATINHA, QUE SEU CARRO ESTARÁ LÁ”; QUE, ENTRETANTO, APÓS TRANSCORRIDO UM TEMPO, JÁ EM COMPANHIA DE POLICIAIS, SANDRA FOI ATÉ O LOCAL, MAS NÃO ENCONTROU O VEÍCULO; QUE ACRESCENTA, AINDA, QUE, NO CAMINHO QUE FIZERAM DA AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA, PASSARAM EM FRENTE A UMA BARRACA DE FRUTAS (QUE FICA PRÓXIMA À CASA DO DECLARANTE), QUANDO O INDIVÍDUO PERGUNTOU AO DECLARANTE SE ESTE CONHECIA O DONO DAQUELA BARRACA, FOI QUANDO O DECLARANTE RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE, FALANDO QUE O DONO DA BARRACA TEVE INTERESSE EM COMPRAR SEU CAMINHÃO, MAS O DECLARANTE ACABOU VENDENDO PARA OUTRA PESSOA E, SEMPRE QUE PASSAVA POR ALI, O DONO DA BARRACA REFERIA-SE AO DECLARANTE COMO “O HOMEM DO DINHEIRO”, FAZENDO ALUSÃO AO DINHEIRO QUE O DECLARANTE HAVIA CONSEGUIDO COM A VENDA DO VEÍCULO”. Ainda na fase inquisitiva, (fl. 69) ouvida pela Autoridade Policial, disse que: “QUE, PRIMEIRAMENTE, REITERA POR INTEIRO SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NO DIA 22/10/2021; QUE ACRESCENTA QUE, NO DIA DOS FATOS, ESTAVA TOMANDO BANHO QUANDO OS INDIVÍDUOS ENTRARAM EM SUA RESIDÊNCIA; QUE, ENQUANTO ESTAVA TOMANDO BANHO, OUVIU A CUIDADORA SANDRA DAR UM GRITO: QUE, ASSIM QUE SAIU DO BANHEIRO, SANDRA COMEÇOU A GRITAR PARA O DECLARANTE: “LADRÃO! O LADRÃO!” (SIC); QUE SUA ESPOSA BENÍCIA FOI RENDIDA PELOS INDIVÍDUOS QUANDO CHEGOU EM CASA, ASSIM QUE RETORNOU DE SUA CONSULTA MÉDICA; QUE, NO MOMENTO EM QUE O DECLARANTE SAIU COM UM DOS SUSPEITOS PARA IR AO BANCO, INDIVÍDUO PERGUNTOU AO DECLARANTE SE O CARRO DESTE [QUE ESTAVA NA GARAGEM] ESTAVA FUNCIONANDO BEM, MOMENTO EM QUE O DECLARANTE NEGOU, ALEGANDO QUE ESTAVA COM PROBLEMA NA PARTIDA; QUE, ENTÃO, O INDIVÍDUO SUGERIU QUE FOSSEM COM O VEÍCULO QUE ESTAVA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA DO DECLARANTE, O QUAL PERTENCIA A CUIDADORA SANDRA; QUE, DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA, O DECLARANTE VIU SOMENTE UM INDIVÍDUO (O QUE O ACOMPANHOU ATÉ O BANCO) QUE ESTAVA USANDO MÁSCARA; QUE, ENTRETANTO, ESTE SUSPEITO AFIRMOU AO DECLARANTE QUE HAVIA OUTROS TRÊS INDIVÍDUOS NA CASA, LEVANDO CONSIGO AS CHAVES, BEM COMO TELEFONE FIXO DA RESIDÊNCIA E AS BATERIAS DE TODOS OS CELULARES; QUE FOI O PRÓPRIO DECLARANTE QUEM COLOCOU O PINICO [APREENDIDO] DENTRO DO QUARTO ONDE OUTROS MORADORES FICARAM TANCADOS; QUE NO FUNDO DE SUA RESIDÊNCIA HÁ UM CÔMODO, O QUAL FICAVA DESTRANCADO, ASSIM COMO O PORTÃO DE SUA CASA, QUE SOMENTE FICAVA FECHADO POR UMA CORRENTE; QUE O INDIVÍDUO CHEGOU A MENCIONAR DIRETAMENTE AO DECLARANTE QUE ESTARIA NA RESIDÊNCIA DESDE ÀS 03H00; QUE, APÓS TODO O OCORRIDO, EM CONVERSA COM SANDRA, ESTA DISSE AO DECLARANTE QUE HAVIA SIDO RENDIDA PELO SUSPEITO, QUE AMEAÇOU COM UMA FACA; QUE AINDA NA CONVERSA, SANDRA DISSE QUE VIU O DECLARANTE GUARDAR A QUANTIA DE R\$3.000,00 (TÊS MIL REAIS) DENTRO DE UMA GAVETA NO QUARTO DO SR. MANOEL, DURANTE O ATO, SANDRA AFIRMOU QUE HAVIA FICANDO EM FRENTE A ESSA GAVETA, PARA QUE NINGUÉM LÁ MEXESSE.” Em Juízo ratificou a versão apresentada. O assaltante dizia que havia ainda três pessoas envolvidas no crime. Em razão disso, não deu alarme no banco, até porque poderiam os assaltantes fazer mal aos seus familiares. O pai dele conversou consigo e o conhecia. Disse que estava admirado dele ter feito isso. O assaltante estava armado. Foram mostradas quatro fotos na delegacia. Apontou o assaltante com 99% de certeza.

A vítima ROSANA CRISTINA JUSTINO, ouvida na fase inquisitiva (fls. 18), declarou que: “NA DATA DOS FATOS, CHEGOU NO SEU LOCAL DE TRABALHO E, LOGO, FOI SURPREENDIDA

PELO SUSPEITO QUE ESTAVA COM O ROSTO COBERTO POR UM CAPUZ PRETO E COM UMA FACA NA MÃO. O CRIMINOSO PEGOU O APARELHO CELULAR DA VITIMA E EM SEGUIDA A TRANCOU, JUNTAMENTE COM AS DEMAIS PESSOAS DA CASA (SANDRA, MANOEL, BENICE), EM UM QUARTO. ANTES DE SAIR, O AUTOR AFIRMOU QUE IRIA ATÉ O BANCO COM O SR ANTÔNIO PARA SACAR UMA QUANTIA EM DINHEIRO E QUE SEU COMPANHEIRO FICARIA NA CASA VIGIANDO AS DEMAIS VÍTIMAS, ENTRETANTO, A DECLARANTE ESCLARECE QUE NÃO VIU NENHUM OUTRO COAUTOR NO LOCAL. QUANDO O AUTOR VOLTOU, ABRIU A PORTA DO QUARTO E CHAMOU SANDRA FALANDO QUE LEVARIA SEU CARRO E QUE ELA PODERIA ENCONTRÁ-LO PRÓXIMO A "MATINHA DO BOSQUE", POIS ABANDONARIA O VEÍCULO LÁ, JUNTO COM OS DEMAIS OBJETOS SUBTRAÍDOS. A DECLARANTE INFORMA QUE SOMENTE CHAMOU A POLÍCIA APÓS SUA TIA, SANDRA, RETORNAR DO LOCAL INDICADO PELO CRIMINOSO. A DECLARANTE RESSALTOU, AINDA, QUE SUA TIA A INFORMOU QUE DURANTE O ASSALTO, UM SOBRINHO DO SR ANTONIO, FOI ATÉ O LOCAL, PERGUNTANDO SE ESTAVA TUDO BEM, E QUE LOGO FOI EMBORA". Ainda na fase inquisitiva (fl. 57), ouvida pela Autoridade Policial, disse que: "TRABALHA COMO CUIDADORA NA RESIDÊNCIA DAS VÍTIMAS, QUE ENTRA NO TRABALHO 12 HORAS E SAI AS 19 HORAS; QUE, NA DATA DOS FATOS, CHEGOU NA RESIDÊNCIA POR VOLTA DAS 12 HORAS, QUE ANTES DE CHEGAR NA RESIDÊNCIA FICOU UM TEMPO NA "MATINHA DO BOSQUE", O QUE COSTUMA FAZER COM FREQUÊNCIA; QUE FOI RECEBIDA POR SUA TIA, SANDRA (QUE TAMBÉM TRABALHA NA RESIDÊNCIA COMO CUIDADORA), QUE SANDRA PEDIU SEU TELEFONE CELULAR, QUE FOI ENTREGUE PELA DECLARANTE PARA SUA TIA, QUE, POSTERIORMENTE, ENTREGOU PARA UM INDIVÍDUO QUE A DECLARANTE VIU ASSIM QUE ENTROU NA RESIDÊNCIA, O QUAL ESTAVA ESCONDIDO ATRÁS DA PORTA DO QUARTO COM UM CAPUZ E COM UMA FACA BRANCA NA MÃO; QUE ESSE INDIVÍDUO PEDIU SUA BOLSA, PARA VERIFICAR SE HAVIAM OUTROS APARELHOS DE CELULAR; QUE O INDIVÍDUO A CONDUZIU PARA UM QUARTO E A TRANCOU JUNTO COM AS DEMAIS VÍTIMAS; QUE O INDIVÍDUO NÃO FOI VIOLENTO; QUE O INDIVÍDUO ESTAVA COM UMA TOUCA PRETA E EM NENHUM MOMENTO PERMITIU QUE VISSE SEU ROSTO, MAS QUE ELE ESTAVA BEM VESTIDO, COM UMA CALÇA, BLUSA DE FRIO E TÊNIS; QUE NÃO CONSEGUIU VER SE O INDIVÍDUO TEM TATUAGENS; QUE O INDIVÍDUO MENCIONOU QUE HAVIAM OUTROS INDIVÍDUOS COM ELE, MAS QUE A DECLARANTE EM NENHUM MOMENTO VIU OU OUVIU QUALQUER OUTRO COMPARSA; QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO SOBRE HAVER DINHEIRO DENTRO DA CASA; QUE O INDIVÍDUO É UM HOMEM ALTO, MAGRO, DE OLHOS CASTANHOS, DE COR, APARENTEMENTE, BRANCA; QUE FICOU SABENDO, POSTERIORMENTE, QUE O AUTOR PEDIU PARA SANDRA QUE LIGASSE PARA A DECLARANTE PARA QUE ELA FOSSE MAIS TARDE PARA O SERVIÇO, MAS QUE NÃO ATENDEU A ESTA LIGAÇÃO E POR ISSO FOI TRABALHAR NO HORÁRIO NORMAL" Em Juízo ratificou a versão apresentada. Seu celular não foi recuperado. O carro da sua tia sim. O indivíduo parecia jovem.

A testemunha OTAVIO MARIOTO JUNIOR, ouvida na fase inquisitiva (fl. 23), declarou: "CONHECE O SR ANTÔNIO DE UMA FEIRA QUE AMBOS FREQUENTAVAM E FUTURAMENTE MONTOU UMA BARRACA DE FRUTAS ONDE O SR ANTÔNIO TAMBÉM FREQUENTAVA; QUE, TEMPOS DEPOIS, O SR ANTÔNIO ANUNCIOU UM CAMINHÃO QUE ESTARIA À VENDA, O DECLARANTE TERIA SE INTERESSADO, MAS NÃO CONCRETIZOU A COMPRA, POSTERIORMENTE FICOU SABENDO QUE O CAMINHÃO FOI VENDIDO PARA OUTRA PESSOA, MAS NÃO SABE PARA QUEM E NEM POR QUAL VALOR. RESSALTA QUE NÃO SABE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O ROUBO OCORRIDO NA CASA DE SR. ANTÔNIO E NÃO SABE O MOTIVO DO SUSPEITO TER PASSADO NA FRENTE DE SUA BARRACA PERGUNTANDO SE O SR ANTÔNIO O CONHECIA". Ainda na fase inquisitiva (fl. 63), ouvida pela Autoridade Policial, disse que: "UTILIZA O VEÍCULO FIESTA PLACAS DFM 9474, DE POSSE DE SUA MÃE (JOCELI APARECIDA TEIXEIRA GOMES MARIOTO), HÁ APROXIMADAMENTE 08 (OITO) ANOS; QUE, NO DIA 21/10/2021, VIU QUANDO O GUINCHO PASSOU PRÓXIMO A SUA BARRACA COM UM VEÍCULO E ACENOU PARA CLÁUDIO, QUE É DONO DO GUINCHO, E RECLAMOU COM ELE, QUE É SEU AMIGO, DIZENDO: "NOSSA, MAIS UM"(SIC) E ENTÃO NOTOU QUE SE TRATAVA DE SEU VEÍCULO FIESTA; QUE MOMENTOS DEPOIS, CLÁUDIO (SPICAR) O LIGOU DIZENDO QUE O CARRO FOI APREENDIDO, POR CONTA DE ESTAR ESTACIONADO EM UMA GUIA BAIXA E POR CONTA DE NÃO TER SIDO PAGO O LICENCIAMENTO DO VEÍCULO; QUE DISSE PARA O CLÁUDIO QUE PRETENDIA TIRAR O VEÍCULO DO PÁTIO E FOI INFORMADO QUE APENAS JOCELI PODERIA FAZER A RETIRADA; QUE NAQUELE DIA O CARRO ESTAVA COM SEU FILHO, OTÁVIO, DESDE AS 06H00, QUE IA PARA O CEASA EM RIBEIRÃO PRETO FAZER COMPRAS; QUE AO TOMAR CONHECIMENTO DE QUE SE TRATAVA DE SEU VEÍCULO, LIGOU PARA SEU FILHO; QUE, SEGUNDO SEU FILHO, O CARRO FICOU SEM COMBUSTÍVEL QUANDO ESTAVA INDO PARA O POSTO DE COMBUSTÍVEL E TEVE QUE FICAR ESTACIONADO NA RUA, EM LOCAL ONDE O DEPOENTE NÃO SABE INFORMAR; QUE APÓS DEIXAR O CARRO ESTACIONADO, SEM COMBUSTÍVEL, SEU FILHO ALEGA QUE FOI PARA A CASA DE

SUA NAMORADA, ANA, QUE TAMBÉM CONFIRMOU A INFORMAÇÃO; QUE O FILHO DO DEPOENTE COSTUMA ABASTECER O CARRO NO POSTO DO "CHINA", NA AVENIDA OTONE CORREA; QUE SEU FILHO OTÁVIO, APÓS UMA BRIGA ENTRE ELE E O DEPOENTE, FOI PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DOIS DIAS APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO, POSSIVELMENTE PARA A CASA DA MÃE DE SUA FILHA; QUE SEU FILHO ESTEVE NESTA CIDADE DE MATÃO NAS FESTIVIDADES DO FINAL DO ANO, MAS JÁ RETORNOU PARA SÃO PAULO; QUE NEGOCIOU O CAMINHÃO QUE ERA DE PROPRIEDADE DE ANTONIO CHIQUITELLI, QUE O NEGÓCIO ESTAVA PRATICAMENTE FEITO; QUE O CAMINHÃO SERIA VENDIDO POR R\$ 90 MIL, MAS O DEPOENTE NÃO ACEITOU AS CONDIÇÕES DE VENDA IMPOSTAS PELO DONO; QUE SOUBE QUE ANTONIO VENDEU O CAMINHÃO PARA OUTRA PESSOA; QUE COMENTOU COM SUA FAMÍLIA QUE ESTARIA NEGOCIANDO O CAMINHÃO, MAS QUE FOI VENDIDO PARA OUTREM; QUE NESTE ATO FOI EXIBIDO AO DEPOENTE A FOTO DO VEÍCULO O QUAL FOI RECONHECIDO POR OTÁVIO COMO SENDO O DE SEU USO". Em Juízo disse que é pai do réu. Tem barraca de fruta e usavam o carro para transporte. Passou a barraca para o réu trabalhar. Ele usava o carro. O réu disse que deixou o carro defronte a academia porque tinha acabado a gasolina. Visitou o réu domingo passado. Sabe o que os policiais relataram. Ratificou a versão dada na delegacia, salientando que conhecia a vítima Antônio, bem como seu filho, ora réu, também o conhecia. Não conversou com a vítima Antônio.

A testemunha ANA HELOISA GAGINI, ouvida na fase inquisitiva (fls. 65/66), declarou: "QUE TEVE UM RELACIONAMENTO COM OTÁVIO NIKOLAS PEREIRA MARIOTO, ENTRE IDAS E VINDAS, NÃO DEFININDO SEU RELACIONAMENTO COMO "NAMORO"; QUE NO DIA 21/10/2021, EM HORÁRIO QUE A DEPOENTE NÃO SABE PRECISAR, POIS NA ÉPOCA FAZIA USO DE MEDICAMENTOS E ESTAVA "DOPADA" POR CONTA DISSO, OTÁVIO FEZ UMA LIGAÇÃO PARA ELA, UMA VEZ QUE ELES TINHAM BRIGADO NO DIA ANTERIOR; QUE OTÁVIO PEDIU PARA IR ATÉ A CASA DA DEPOENTE PARA QUE PUDESSEM CONVERSAR; QUE A LIGAÇÃO PODE TER OCORRIDO NO PERÍODO DA MANHÃ, MAS NÃO TEM CERTEZA; QUE A DEPOENTE ACEITOU CONVERSAR COM OTÁVIO E ESTE FOI ATÉ SUA CASA E SE DIRIGIRAM A UMA PRAÇA; QUE FICARAM CONVERSANDO ATÉ O PERÍODO DA TARDE, EM HORÁRIO QUE ELA NÃO SABE PRECISAR, MAIS UMA VEZ SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE ESTAVA FAZENDO O USO DE MEDICAMENTOS, PORÉM SABE QUE FOI ANTES DAS 17H00, POIS NESSE HORÁRIO TINHA QUE IR NA PSICÓLOGA NA CLÍNICA INVITA; QUE ATUALMENTE TRABALHA NA BANCA DE FRUTAS, DESDE NOVEMBRO DE 2021, ENTRE AS 08H00 E 20H00, TODOS OS DIAS DA SEMANA; QUE OTÁVIO ESQUECEU UMA JAQUETA DE COURO PRETA, COM CAPUZ, NA CASA DA DEPOENTE, PORÉM ELE JÁ A PEGOU DE VOLTA; QUE, DEPOIS DESSE DIA, OTÁVIO FOI EMBORA DE MATÃO E FICOU MESES SEM ENTRAR EM CONTATO, POR MOTIVOS QUE A DEPOENTE DESCONHECE; QUE NA DATA OTÁVIO FOI ATÉ SUA CASA SEM CARRO, MAS QUE GERALMENTE IA NO CARRO DO PAI, UM FORD FIESTA. QUE NESTE ATO, FOI MOSTRADA PARA A DEPOENTE FOTO ORIUNDA DE UMA GRAVAÇÃO DE CÂMERAS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA DO BANCO DO BRASIL, NA DATA DO DIA 21/10/2021, POR VOLTA DAS 12H37M38, SENDO QUE A DEPOENTE RECONHECE, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, A PESSOA DA FOTO COMO SENDO OTÁVIO NIKOLAS PEREIRA MARIOTO, INCLUSIVE TENDO RECONHECIDO SUAS VESTES". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Reconheceu o réu nas imagens do sistema de segurança do banco. Inclusive, ele estava com as mesmas roupas que foi na sua casa. No dia anterior dos fatos tinha brigado com o réu. Após a briga tomou remédio para dormir. Na manhã ainda estava sob efeito de remédio quando o réu ligou. Na delegacia, quando prestou depoimento, não tinha feito uso de medicamento. Mostraram as imagens do banco a Ana, namorada do réu à época, tendo ela feito o reconhecimento. Inclusive, disse que o réu usava as mesmas vestes que usou para ir até sua casa.

A testemunha, Policial Civil ROSEMEIRE PEREIRA, em relatório de investigação de fls. 269/288, concluiu que: "(...) DA CONCLUSÃO: EM ANÁLISE APURADA DAS IMAGENS, TANTO DAS ADJACÊNCIAS, QUANTO AS DO BANCO, CONFIRMAMOS QUE AS VESTES E AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO INDIVÍDUO QUE SAIU DO VEÍCULO E ADENTROU A RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA CHIQUITELLI, TRATAVA-SE DO MESMO. POSTERIORMENTE, HOVE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DAS IMAGENS INTERNAS DO BANCO, POR PARTE DA "NAMORADA" DE NIKOLAS, QUE NÃO TEVE DÚVIDAS EM IDENTIFICÁ-LO. COMPETE SALIENTAR, QUE EMBORA NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO, PERCEBEU-SE QUE O AUTOR DISPUNHA DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS, COMO POR EXEMPLO: INGRESSAR NA RESIDÊNCIA DE FORMA TRANQUILA E PERMANECER ATÉ A EXECUÇÃO DO CRIME; SABIA DA FRAGILIDADE DA QUAL O SR. ANTONIO CHIQUELLI, POR CONTA DA CIRURGIA NO DIA ANTERIOR; QUE A EDÍCULA FICAVA ABERTA E ESTAVA DESOCUPADA; QUE O PORTÃO FRONTAL E LATERAL PERMANECIAM SEM TRAVAS E QUE O ACESSO NÃO SERIA

DIFICULTOSO; QUE NO PERÍODO NOTURNO ERA UM CUIDADOR E NÃO PODERIA CORRER O RISCO DE SER SURPREENDIDO; CERTO QUE PODERIA ADENTRAR TRANQUILAMENTE, COMO O FEZ, ADENTRANDO POR VOLTA DAS 3H DA MADRUGADA E PERMANECENDO ATÉ TER CERTEZA QUE A VISITA RECEBIDA PELO CASAL TINHA SAÍDO DA CASA, PARA ENFIM AGIR, SEGURAMENTE. TINHA CONHECIMENTO DE QUE NO IMÓVEL, RESIDIAM APENAS IDOSOS, QUE NÃO OFERECERIAM RESISTÊNCIA, QUE DEVIDO AO USO DE MEDICAMENTOS DE FORMA CONTÍNUA, A SRA. BENICIA, QUANDO EM SITUAÇÃO DE NERVOSO OU STRESS, ERA ACOMETIDA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA. DESSA MANEIRA, TEVE O CUIDADO DE DEIXAR DENTRO DO QUARTO UM PENICO, POSTURA ZELOSOSA, ENTRE OUTROS DETALHES OBSERVADOS AO LONGO DA INVESTIGAÇÃO, DA QUAL NOS LEVA ACREDITAR QUE NÃO AGIU SOZINHO, QUE FOI ORIENTADO QUANTO AOS DETALHES E CUIDADOS DOS QUAIS DEVERIA OBSERVAR. CONTUDO, NÃO CONSEGUIMOS PROVAR O ENVOLVIMENTO DE OUTROS INTEGRANTES NA PRÁTICA DO CRIME, NO ENTANTO, NÃO NOS RESTA DÚVIDA QUANTO AO AUTOR. NO TOCANTE À NEGOCIAÇÃO DA COMPRA DO CAMINHÃO POR PARTE DO SEU GENITOR E QUE O MESMO, POSTERIORMENTE, HAVIA SIDO VENDIDO PARA UM TERCEIRO, TAMBÉM ERA DE CONHECIMENTO DE NICKOLAS, CONFORME MENCIONADO PELO PRÓPRIO GENITOR. INSTA MENCIONAR, QUE OTÁVIO NICKOLAS, FOI INTIMADO POR 3 VEZES, A COMPARECER NESTA UNIDADE POLICIAL PARA PRESTAR DECLARAÇÕES, NO ENTANTO, NÃO O FEZ. CONSTA EM REGISTRO POLICIAL, QUE OTÁVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, NA ADOLESCÊNCIA, JÁ COMETEU ATO INFRACIONAL, ANÁLOGO A ROUBO (ART. 157 CP) – RDO 7563/2017 (33 DP PIRITUBA) E RDO 1428/2018 (33 DP PIRITUBA). ATUALMENTE, EXISTE INDICIAMENTO EM DESFAVOR DE OTÁVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, PELO CRIME DO ART 155 CP – RDO 1460/2021 – IP 91/22 (DELEGACIA DO MUNICÍPIO DE MATÃO). POR FIM, O CONJUNTO PROBATÓRIO COLHIDO, RESTA EVIDENCIADO OS FORTES INDÍCIOS DA AUTORIA DELITUOSA POR PARTE DE OTÁVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, CONFORME APURADO NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. SENDO O QUE CABIA INFORMAR”. Em Juízo ratificou a versão apresentada. Fez análise das câmeras de segurança. O réu chegou de carro nas proximidades. Deixou o veículo e foi até a casa da vítima, entrando tranquilamente, sabendo que a porta estava destrancada. O veículo referido era da avó do réu, mas que ficava com ele. O genitor do réu confirmou que ele pegou o veículo no dia anterior e não havia retornado. Analisou as imagens do sistema de segurança do banco. O carro referido fez trajeto diferente do rotineiro para ir ao banco. A investigação comprovou a autoria.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia foram devidamente comprovados.

Conforme apurado, na residência localizada na Av Tiradentes, nº 2080, residem os idosos Manoel Tiburtino, idoso acamado, com 99 (noventa e nove) anos de idade, Benícia Vieira Tiburtino Chiquitelli, com 75 (setenta e cinco) anos de idade, e Antônio Chiquitelli, com 81 (oitenta e um) anos de idade, filha e genro do primeiro, sendo que as vítimas Sandra Pereira Ramos e Rosana Cristina Justino trabalham no imóvel exercendo o posto de cuidadoras.

Sabendo que a residência era habitada por idosos, na data em comento, por volta de 03h00, OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, trajando uma jaqueta, de cor preta, calça jeans e utilizando tênis, conduzindo o automóvel Ford Fiesta, placas DFM 9474, dirigiu-se até o endereço aludido, estacionou o veículo nas proximidades do local, na Avenida Tiradentes, defronte ao numeral 2159, e seguiu a pé até a residência alvo do roubo.

Ao chegar no imóvel, o réu abriu o portão, seguiu caminhando pelo corredor até os fundos e abrigou-se em uma edícula ali existente, acessando-a pela porta que estava destrancada, aguardando a oportunidade para dar continuidade à empreitada criminoso.

Por volta de 11h00, o réu adentrou na cozinha do imóvel principal, utilizando um capuz preto e máscara de proteção na face, munido com uma faca de cozinha e abordou a vítima Sandra.

Na sequência, o réu colocou a faca contra o pescoço da vítima Sandra e anunciou o assalto, subtraindo-lhe o aparelho celular, marca “Samsung”, modelo “A10” e as chaves do automóvel “Citroen”, modelo C3, cor prata, placas DFW6646/Matão-SP, exigindo que a vítima lhe entregasse dinheiro e informasse quantas pessoas estavam na residência.

Em seguida, mantendo Sandra sob ameaça, OTAVIO aguardou até que Antônio Chiquitelli saísse do banho, foi até o cômodo em que ele estava e anunciou o assalto, dizendo à

vítima que lhe entregasse o dinheiro decorrente da venda de um caminhão, por acreditar que os valores em espécie pudessem estar na residência. Todavia, ao anunciar o assalto e exigir tais valores, o réu foi informado pela vítima de que não havia dinheiro no imóvel, tendo Antônio dito ao assaltante que havia apenas duas folhas de cheque preenchidas na residência e que ele poderia levá-las.

Nesse ínterim, Benícia Vieira Tiburtino Chiquitelli chegou à residência e foi surpreendida e coagida por OTAVIO NICKOLAS, que indagou a vítima sobre a venda do caminhão e a destinação do dinheiro.

Após, o réu trancou-a no quarto, juntamente com a vítima Manoel e Antônio.

Pouco tempo depois, a cuidadora Rosana ingressou no imóvel para a troca de turno, uma vez que seu expediente teria início ao meio-dia.

Orientada pelo réu, que se escondeu atrás de uma das portas, munido com a faca em uma das mãos, Sandra disse a Rosana que lhe entregasse o aparelho celular e ela assim o fez, tendo aquela entregue o aparelho celular, marca "LG", modelo "LK1", ao réu.

Depois que Rosana adentrou na residência, OTAVIO NICKOLAS exigiu que ela lhe entregasse a bolsa e ela assim o fez.

Ato contínuo, o réu restringiu a liberdade das cuidadoras Rosana e Sandra e dos moradores Manoel Tiburtino e Benice Tiburtino Chiquitelli, trancando-os em um cômodo do imóvel, e saiu acompanhado de Antônio Chiquitelli para que esse sacasse dinheiro que estava depositado na agência, do Banco do Brasil.

Assim, o réu utilizando do veículo subtraído de Sandra, deslocou-se até a agência bancária do Banco do Brasil, acompanhado de Antônio Chiquetelli, e restringindo a liberdade da vítima, exigiu que a Antônio efetua-se o saque de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo o valor entregue a OTAVIO.

Já em poder da quantia, o réu e a vítima Antônio retornaram ao imóvel em que estavam as demais vítimas.

Para se evadir do local, OTAVIO utilizou o veículo subtraído de Sandra, levando os demais bens subtraídos e a quantia em dinheiro extorquida da vítima Antônio.

Durante as investigações, apurou-se que no dia do roubo, por volta das 11:00 horas, Douglas Henrique Damasio acionou a Polícia Militar e solicitou que o automóvel "Ford Fiesta", placas DFM 9474, utilizado na empreitada criminoso pelo agente, fosse retirado do local, em razão de estar estacionado na via pública defronte a uma guia rebaixada, impedindo o acesso à garagem.

Em razão disso, por volta de meio-dia, o automóvel foi apreendido e levado ao pátio da "Spicar".

O veículo de propriedade de Sandra foi encontrado no dia 22 de outubro de 2021, por volta de 15h45, na Rua Leandro Bocchi, defronte ao numeral 140, Residencial Monte Carlo, nesse município, com as chaves na ignição, sem nenhum dano e com alguns pertences da vítima.

Durante a investigação, apurou-se que o automóvel "Ford Fiesta", placas DFM 9474, é de propriedade de Joceli Aparecida Teixeira Gomes Marioto, avó paterna do réu, e, na data do roubo, estava na posse de OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, fato que foi corroborado pelo depoimento de Otávio Marioto Junior, genitor do réu, o qual confirmou, também, que chegou a negociar a compra do caminhão com a vítima Antônio Chiquitelli, mas o negócio não prosperou e o bem acabou vendido a terceiro, sendo essa informação de conhecimento do réu.

A identidade do réu foi confirmada também após a análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança das adjacências do imóvel e pelo sistema de monitoramento do banco, as quais demonstram que as vestes e características físicas do indivíduo que adentrou na residência da família Chiquitelli e acompanhou a vítima até a agência bancária são convergentes, tratando-se da pessoa de OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO.

Ana Heloisa Gagini reconheceu a pessoa flagrada pelas câmeras de segurança da agência bancária no momento saque do dinheiro da vítima como sendo OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, pessoa com quem se relacionava, à época, tendo reconhecido inclusive as roupas usadas por ele na data do roubo, até porque o réu havia comparecido na sua residência com as mesmas vestes.

A investigadora Rosemeire também declinou de forma precisa como chegou à autoria do crime.

A vítima Antônio também reconheceu o réu com alto grau de precisão.

Diante desta prova robusta, a negativa do réu não merece prevalecer.

Portanto, após a análise das provas, verifica-se que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no artigo 157, § 2º, incisos V e VII, artigo 158, § 3º, artigo 61, inciso II, alínea "h", c.c. artigo 69 todos do Código Penal.

A agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "h", resultou devidamente comprovada. Ficou demonstrado nos autos que o réu tinha ciência de que as vítimas eram idosas, aproveitando-se, inclusive, desta situação para praticar o crime de roubo e de extorsão qualificada pela restrição da liberdade.

Como o próprio genitor do réu asseverou em Juízo, a vítima Antônio era seu amigo e frequentavam os mesmos locais, sendo tudo de conhecimento do seu filho.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, e, ao contrário do que alegado pela Defesa, não é o caso de aplicação do crime continuado e nem do concurso formal de crimes.

Verifica-se que o réu ameaçou as vítimas com uma faca e, depois de trancá-las em um dos cômodos da residência, sempre mediante grave ameaça, subtraiu seus pertences. Somente depois, encerrada a conduta anterior, o réu conduziu a vítima Antônio até a agência bancária, obrigando-a a sacar o dinheiro.

Não resta dúvida da pluralidade de condutas e dos desígnios autônomos do réu, o qual subtraiu das vítimas aparelhos celulares, folhas de cheque, um veículo e a quantia em dinheiro.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. Extorsão qualificada e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Recurso defensivo. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria dos delitos. Pleito de reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão. Impossibilidade. Condutas distintas e desígnios autônomos. Precedentes do STJ. Concurso material mantido. Majorantes do emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima comprovados pelas firmes declarações do ofendido em juízo. Condenações mantidas. Dosimetria. Penas e regime prisional bem fixados. Negado provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 1517846-68.2021.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 05/09/2022).

"Habeas corpus. Direito Penal. Roubo e extorsão. Concurso material. Reconhecimento da figura da continuidade delitiva. Inadmissibilidade. Subtração violenta de bens. Posterior constrangimento da vítima a entregar o cartão bancário e a respectiva senha. Pluralidade de condutas e autonomia de desígnios. Inexistência de contexto fático único. Ordem denegada. 1. Tratando-se de duas condutas distintas, praticadas com desígnios autônomos, deve ser reconhecido o concurso material entre roubo e extorsão, na linha de precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada". (HC 190909, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020).

"(...) 1. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há falar na existência de crime único entre os delitos de roubo e extorsão, mantendo-se incólume o concurso material. Para se concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, providência inviável no veio restrito e mandamental do habeas corpus. 2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes. (...)" (STJ - HC: 411722 SP 2017/0199109-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) - (grifo meu).

"Os crimes de roubo e extorsão, embora sejam de mesma natureza, são considerados de espécies diferentes. Por essa razão, não é possível reconhecer continuidade

delitiva entre eles, ainda que praticados em conjunto". STJ. 6ª Turma. HC 77.467-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/10/2014 (Info 549)

Por fim, a alegação de nulidade dos reconhecimentos realizados em fase inquisitiva também não merece prosperar.

Inicialmente, temos que o procedimento de reconhecimento fotográfico da vítima Antônio cumpriu os requisitos do ar. 226 do CPP, fato ratificado pela vítima em Juízo quando ressaltou que foram apresentadas quatro fotografias distintas e que apontou o réu com 99% de certeza.

Também inexistiu vício no reconhecimento feito por Ana Heloisa, ex-namorada do réu à época.

Não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade da realização do procedimento previsto pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, entretanto, o próprio STJ, no julgamento do REsp 1.969.032 - RS, fez o necessário distinguishing com o acórdão proferido nos autos do HC nº 598.886/SC, mencionado pela Defesa.

Vejamos:

"No caso em que o reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não tenha observado o procedimento legal, mas a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho, dá-se ensejo a distinguishing quanto ao acórdão do HC 598.886/SC, que invalida qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP". STJ. 6ª Turma. REsp 1.969.032-RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), julgado em 17/05/2022 (Info 739).

Assim como no distinguishing mencionado, no presente caso, o reconhecimento do réu foi feito pela sua ex-namorada, pessoa com quem teve relacionamento e o reconheceu pelas imagens, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que acompanhava a vítima Antônio, tendo reconhecido, inclusive, suas roupas, até porque o réu foi à sua casa no mesmo dia com as mesmas vestes.

Portanto, tenho que não resta dúvida de que o reconhecimento realizado não apresenta riscos de um reconhecimento falho, tendo em vista que, como mencionado, trata-se de pessoa que manteve relacionamento com o réu e conhecia de ocasiões que não se limitaram apenas ao momento da prática do crime.

Ainda, como visto, a identificação do réu não se limitou ao reconhecimento feito por Ana, mas também pela rigorosa investigação feita pela investigadora Rosemeire, que levantou câmeras de segurança que captaram desde a chegada do réu com o veículo nas proximidades da casa das vítimas (veículo da avó do réu e que estava de forma incontroversa na sua posse) até sua conduta posterior no estabelecimento bancário, não havendo dúvidas sobre a identidade.

Assim, por todo o exposto, a condenação é de rigor.

As teses defensivas, pelo que foi exposto na fundamentação, ficam afastadas.

Ressalto também que não há que se falar em arrependimento posterior, até porque a quantia subtraída e parte dos bens não foram restituídos. Até mesmo o veículo subtraído não foi devolvido pelo réu, mas sim localizado pela polícia posteriormente.

III - Dosimetria da pena

a) Roubo

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Foram reconhecidas duas causas de aumento de pena (restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca).

Atento ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.", não se pode aplicar as majorações de forma sucessiva.

Contudo, é viável que se utilize a restrição à liberdade das vítimas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa.

As circunstâncias judiciais são negativas. A culpabilidade foi intensa. Como visto, o crime foi praticado com a restrição à liberdade das vítimas, as quais ficaram por

horas sob ameaças do réu. Verifica-se que o réu agiu de forma coordenada, demonstrando alta especialidade e perícia nesta prática delitiva, inclusive com informações especiais quanto ao dinheiro que pretendia subtrair. Ademais, o valor subtraído é considerável. Considero, também, a quantidade de vítimas e a subtração de seus patrimônios. Fixo, assim, para que haja a justa reprovação e prevenção, a pena base 1/3 acima do mínimo, alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Compenso a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, letra "h", do CP com a atenuante da menoridade relativa.

Presente a causa de aumento do art. 157, parágrafo 2º, inciso VII, do Código Penal (observando que o crime foi praticado durante a vigência da Lei nº 13.964/19), majoro a pena em 1/2. Justifico a majoração no máximo, uma vez que a arma não só foi empregada para quebrar a resistência das vítimas em forma de ameaça, como também foi efetivamente utilizada, inclusive o réu a colocou no pescoço de uma das vítimas, razão pela qual fixo a pena em 08 anos e 04 meses de reclusão, e 19 dias-multa. Não há causa de diminuição a considerar.

Assim, chega-se à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, e 19 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

b) Extorsão qualificada

A pena do delito capitulado no artigo 158, parágrafo 3º, do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são neutras para este delito. Fixo, portanto, a pena no mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Compenso a agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, letra "h", do CP com a atenuante da menoridade relativa.

Não há causa de aumento ou diminuição específica a computar.

Assim, chega-se à pena de 06 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação exata sobre a situação econômica do réu.

As penas serão aplicadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

Diante da natureza dos delitos, extremamente graves, circunstâncias judiciais negativas e montante da pena, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada e incorporada nesta sentença. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu OTAVIO NICKOLAS PEREIRA MARIOTO, qualificado nos autos, como incurso: a) no 157, § 2º, incisos V e VII, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 anos e 04 meses de reclusão, e 19 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo; b) no artigo 158, § 3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. As penas serão aplicadas na forma do artigo 69 do Código Penal, em regime inicial fechado. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 6 de outubro de 2022.
RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA